OVĚŘENÁ VEŘEJNÁ KOPIE PDF

Tato veřejná kopie byla vytvořena z ověřeného textového přepisu listiny. Nejde o byte-identický originální soubor; obsah je publikován pro veřejnou evidenci a čitelnost.

JID: PCR07ETRfo91597748

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ředitel

Č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR Ostrava 20. srpna 2026

Počet stran: 5

30. dubna 24

728 99 Ostrava

Tel.: +420 974 721 111

E-mail: krpt.podatelna@policie.gov.cz

ID DS: n5hai7v

380.5793.91600214

Rozhodnutí

o částečném odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Policie České republiky, která je povinným subjektem podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodla ve věci žádosti o poskytnutí informace podle InfZ žadatele Mgr. Dušana Dvořáka, nar. 12. 1. 1962, bytem Ospělov č. p. 6, 798 55 Ludmírov (dále jen „žadatel“), doručené Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje dne 27. 7. 2026 prostřednictvím datové schránky.

Žadatel požadoval zejména všechny platné verze standardních operačních postupů používaných pracovištěm OKTE Frýdek-Místek při stanovení obsahu THC v konopí v období 2009–2019, jejich změny, metodické dokumenty k odběru reprezentativního vzorku, homogenizaci, stanovení celkového THC resp. THCA a THC, nejistotě měření, validační protokoly, metodické pokyny Kriminalistického ústavu, protokoly či zprávy z metodických kontrol, odborných výjezdů, auditů nebo mezilaboratorních zkoušek a údaje o případné skartaci.

Podle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ, § 3 odst. 3 InfZ a § 11b InfZ se žádost částečně odmítá ve vztahu k bodům 1, 2, 4 až 9 žádosti, neboť požadované dokumenty neexistují a povinný subjekt není povinen jimi disponovat.

Dne 27. 7. 2026 obdrželo krajské ředitelství žádost. Lhůta byla prodloužena dle § 14 odst. 6 písm. c) InfZ; žadatel byl informován dokumentem ze dne 5. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-3/ČJ-2026-0700KR.

Povinný subjekt konstatuje, že žadateli lze poskytnout pouze částečné informace k bodům 3 a 10 žádosti, a ty poskytuje souběžně zaslanou částečnou odpovědí. Dokumenty požadované v bodech 1, 2 a 4 až 9 žádosti nejsou poskytnuty, neboť jimi povinný subjekt nedisponuje.

K bodům 1 a 2: z vyjádření OKTE vyplývá, že tento organizační článek neměl v období 2009–2019 v rozsahu akreditace standardní operační postupy týkající se stanovení obsahu THC v konopí. Vzhledem k neexistenci SOP nelze předložit ani jejich změny.

K bodu 4: OKTE neměl k dispozici žádné písemné metodické pokyny upravující homogenizaci vzorků. Uvádí, že pracovníci laboratoře jsou vysokoškolsky vzdělaní experti v oblasti chemie a fyzikální chemie a používané postupy a metody vycházejí z jejich vzdělání a praxe; pro homogenizaci je využívána standardně dostupná praxe vycházející z teorie vzorkování, při níž se velikost vzorku co nejvíce zmenšuje např. mletím a dokonale promíchává.

K bodu 5: v letech 2009–2019 nebyly k dispozici žádné metodické pokyny pro způsob stanovení obsahu THC nebo THCA.

K bodu 6: dle vyjádření OKTE nejsou v rámci jednotného přístupu laboratoří Policie ČR ve výsledcích laboratoře uváděny nejistoty měření, a proto není zpracována žádná metodika upravující tuto skutečnost.

K bodu 7: OKTE nedisponuje validačními protokoly potvrzujícími validaci používaných metod, protože metody používané v rámci analýz prováděných na OKTE podléhají pouze verifikaci.

K bodu 8: dle vyjádření OKTE nebyly v období 2009–2019 ze strany Kriminalistického ústavu doručeny žádné metodické postupy k dané problematice. Zaváděné metodiky měly vycházet z nařízení EU 1251/1999, nařízení Komise EU 2017/1155, pokynů ENFSI – Guidelines in Representative Drug Sampling – a manuálů OSN UNODC.

K bodu 9: dle vyjádření OKTE nedisponuje protokoly či zprávami z metodických odborných výjezdů, auditů a mezilaboratorních zkoušek provedených Kriminalistickým ústavem v období 2009–2019. Dokumenty již nejsou k dispozici, neboť po uplynutí skartační lhůty prošly skartačním řízením, byly vymazány z elektronického systému spisové služby a fyzicky zničeny.

Pro uvedené body povinný subjekt odkazuje na § 11b InfZ. Odkazuje rovněž na odborný komentář k § 11b a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 5. 2024, č. j. 1 As 74/2023-97.

Analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele provedlo prověření na OKTE a následně na oddělení ochrany utajovaných informací, které je odpovědným pracovištěm spisové služby. Z vyjádření OKTE bylo zjištěno, že dokumenty k bodům 1, 2 a 4 až 9 neexistují; povinný subjekt současně uzavřel, že nemá zákonnou povinnost jimi disponovat. Některé informace nikdy neexistovaly, jiné byly po uplynutí stanovené skartační lhůty skartovány. Informace o provedené skartaci byla ověřena na OUI a žadateli je v rámci částečné odpovědi poskytnuta tabulka s dostupnými údaji o příslušných spisech a jejich skartaci.

Na základě uvedeného dospěl povinný subjekt k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky pro částečné odmítnutí žádosti v bodech 1, 2 a 4 až 9.

Poučení:

Proti rozhodnutí je možno dle § 16 odst. 1 InfZ podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Ministerstvu vnitra ČR podáním u Policie České republiky, kanceláře ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ul. 30. dubna 24, 702 00 Ostrava.

Za správnost: kpt. Mgr. Lenka Korčáková

brig. gen. Mgr. Tomáš Kužel, ředitel krajského ředitelství

plk. Mgr. Martin Lichý, POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Důvod podepsání: V zastoupení, Čas podepsání: 20.08.2026 9:51:28